МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 02 дугаар сарын 22 № 5/11 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА
Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 3 дугаар багт оршин суух, иргэн Ж.Болормаа Комисст ирүүлсэн гомдолдоо "...би Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллаж байгаад ажлаас чөлөөлөгдсөн бөгөөд буцаж ажилдаа орох хүсэлт гаргасан боловч офицер, ахлагчийн албан тушаалд 30 хүртэлх насны эмэгтэй ажиллахаар заасан журмын болзол, шалгуурыг хангахгүй байна, харьяа хорих анги, салбар нэгжид сул орон тоо байхгүй гэх хариу өгсөнд гомдолтой" талаар дурджээ.

Комисс гомдлын мөрөөр шалгах ажиллагааг явуулж, холбогдох эрх зүйн акт, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах хүний эрхийн зөрчил тогтоогдож байна.

Ж.Болормаа нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн Б/555 тушаалаар өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн байх бөгөөд 2018-2020 онуудад гурван удаа тухайн байгууллагад ажилд орох хүсэлт гаргасныг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргаа, удирдлагын газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 2а/4955, 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2а/3467 дугаартай албан бичгүүдээр "...Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн Б/555 дугаартай тушаалаар өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн учраас ажилд эгүүлэн томилох боломжгүй..." гэж, мөн даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 02/4212 дугаартай албан бичгээр "...Та Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.8 дахь хэсэгт зааснаар төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий шалгалтад тэнцэж нөөцөд бүртгэгдсэн, мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Хүний нөөцийн журмын 4.1.1-т заасан офицер, ахлагчийн албан тушаалд алба хаагчид тавигдах шаардлага хангасан 30 хүртэлх насны эмэгтэй байна гэсэн болзол, шалгуурыг хангахгүй байна. Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяа хорих анги, салбар нэгжид сул орон тоо байхгүй ..." гэх хариуг тус тус өгчээ.

Иргэний хөдөлмөрлөх, ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрхийг Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "хүн бүр хөдөлмөрлөх, ажлаа чөлөөтэй сонгох, ...", Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх...", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2-т "хүнийг ... нас, хүйс, ...боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно..." гэж баталгаажуулж, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтыг хориглосон байна. Мөн Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Алагчлахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай 111 дүгээр конвенцын 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Энэхүү Конвенцын зорилгоор "алагчилах" гэсэн нэр томьёо нь дараах утгыг агуулна: (а)-д "арьс үндэс,

арьсны өнгө, хүйс, шашин шүтлэг, улс төрийн үзэл бодол, үндэс угсаа буюу нийгмийн гаралд үндэслэн ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт тэгш боломж, хандлагыг үгүйсгэх буюу зөрчихөд хүргэж байгаа аливаа ялгаварлах, хавчин гадуурхах, эсхүл давуу байдал олгох үйлдэл", (b)-д "ажил олгогч, ажилчдыг төлөөлөх байгууллага буй тохиолдолд тус байгууллагууд болон холбогдох бусад байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр гишүүн улсад тогтоосон ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт тэгш боломж, хандлагыг үгүйсгэх буюу зөрчихөд хүргэж байгаа аливаа ялгаварлах, үгүйсгэн гадуурхах, эсхүл давуу байдал олгох бусад үйлдэл..."-ийг ойлгоно гэснийг дурдах нь зүйтэй юм.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 270 дугаар зүйлийн 270.3 дахь хэсэгт "Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын алба хаагчаар Төрийн албаны тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан шаардлага, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас тогтоосон журам, эрүүл мэнд, бие бялдар, боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ёс зүйн шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, арван найман насанд хүрсэн, гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлж байгаагүй Монгол Улсын иргэнийг авч ажиллуулах"-аар заасан байх боловч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/192 дугаартай тушаалаар батлсан "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн журам"-ын 4.1.1-т шүүхийн шийдвэр байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэн дээрх хуульд зааснаас гадна офицер, ахлагчийн албан тушаалд 35 хүртэлх насны эрэгтэй, 30 хүртэлх насны эмэгтэйг авч ажиллуулахаар журамлажээ.

Түүнчлэн Цэргийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэгт "Цэргийн зохих шатны сургууль, дамжаанд суралцаж, цэргийн мэргэжил эзэмшсэн 30 хүртэлх насны иргэнийг ахлагчийн албанд элсүүлж болно.", мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт "Ажлын зайлшгүй шаардлага, мэргэжлийн онцлогийг харгалзан офицер, ахлагчийн албан хаагчид тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангасан 35 хүртэлх насны иргэнийг офицерын, 30 хүртэлх насны иргэнийг ахлагчийн албанд авч болох бөгөөд офицер, ахлагчийн албанд авах уг иргэнийг цэргийн бэлтгэл, сургалтад хамруулна." гэж заасан хэдий ч шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь мөн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх хэсэгт заасан "цэргийн алба"-нд хамаарахгүй тул тухайн байгууллага уг хуулийн заалтыг хэрэглэх хууль зүйн үндэслэлгүй юм.

Харин Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.6 дахь хэсэгт зааснаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч нь төрийн тусгай албан тушаалд хамаарч байх бөгөөд дээрх журмын 4.1.1 дэх заалт нь Төрийн албаны тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.1 дэх хэсэгт заасан "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол иргэний төрийн алба хаах эрх 18 наснаас үүснэ", мөн зүйлийн 41.2 дахь хэсэгт "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагчийн төрийн алба хаах насны дээд хязгаар нь 65 нас байна" гэж хуульчилсныг зөрчсөн, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэдийг насаар ялгаварласан, хөдөлмөрлөх, ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрхийг хязгаарласан эрх зүйн акт байна.

Иймд тус байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэдийн хөдөлмөрлөх, ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрхийг хангах үүднээс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/192 дугаартай тушаалаар батлсан "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн журам"-ын 4.1.1 дэх заалтыг олон улсын гэрээ, конвенц, холбогдох хуульд нийцүүлж өөрчлөх нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД